
EUCX

European Union Commodity Exchange

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-13

Mitgliedschaft und KYC-Verfahren

Aufnahmeverfahren, KYC/AML-Prüfung, UBO-Identifikation und Mitgliedskategorien

Version:	1.0
Gültig ab:	01. Januar 2026
Genehmigt durch:	Vorstand der EUCX GmbH
Rechtsgrundlage:	GwG (Geldwäschegesetz) · AML-RL (EU) 2015/849 · DSGVO · EU-Sanktionsverordnungen
Hinweis:	KYC/AML als vertraglich verpflichtender Standard — unabhängig von MiFID II-Erlaubnispflicht

European Union Commodity Exchange (EUCX)

Vollständiges Verfahren zur Zulassung und Identifizierung von Marktteilnehmern

Version: 1.0

Gültig ab: 01.01.2026

Genehmigt durch: Vorstand der EUCX GmbH

Übergeordnetes Dokument: DOK-01 Börsenhandelsregeln §§ 9–13

Rechtsgrundlage: Richtlinie (EU) 2015/849 (4. AMLD) · Richtlinie (EU) 2018/843 (5. AMLD) · Richtlinie (EU) 2018/1673 (6. AMLD) · Geldwäschegesetz (GwG) · Verordnung (EU) 2015/847 (Geldtransfers) · Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)

ABSCHNITT 1 – GRUNDSÄTZE UND RECHTLICHE BASIS

§ 1 – Rechtsgrundlagen und Pflichten der EUCX

- (1) Die EUCX ist als Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG (Finanzmakler / Finanzdienstleister) bzw. im Rahmen ihrer Tätigkeit als OTF-Betreiber zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet.
- (2) Die in diesem Dokument beschriebenen KYC-Verfahren dienen insbesondere der Erfüllung folgender gesetzlicher Pflichten:
 - Identifizierung und Überprüfung der Marktteilnehmer (§§ 10–17 GwG)
 - Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (§ 11 GwG)
 - Risikoanalyse und Risikomanagement (§ 5 GwG)
 - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten (§ 8 GwG)
 - Verdachtsanzeigeerstattung (§ 43 GwG)
 - Sanktionenprüfung (Artikel 40 Verordnung (EU) 2018/1672)
- (3) Diese Verfahren stehen in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) und den EBA-Leitlinien für die risikobasierte Überwachung von Kundenbeziehungen.

§ 2 – Grundsatz der risikobasierten Sorgfalt

- (1) Die EUCX wendet einen risikobasierten Ansatz an: Marktteilnehmer mit höherem Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisiko unterliegen strengeren Prüfungen; Marktteilnehmer mit niedrigem Risiko können vereinfachten Verfahren unterzogen werden.
- (2) Die Risikoeinschätzung basiert auf:
 - Geografischem Risiko (Herkunftsland des Marktteilnehmers)
 - Branchenrisiko (Art der Geschäftstätigkeit)

- Transaktionsrisiko (Umfang und Häufigkeit geplanter Handelsaktivitäten)
- Kundenprofil (natürliche vs. juristische Person, PEP-Status)

ABSCHNITT 2 – MITGLIEDSCHAFTSVORAUSSETZUNGEN

§ 3 – Zulassungsberechtigte Personen und Unternehmen

(1) Zur Mitgliedschaft auf der EUCX berechtigt sind:

Juristische Personen des Privatrechts:

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und gleichwertige EU-Formen
- Aktiengesellschaft (AG) und gleichwertige EU-Formen
- Kommanditgesellschaft (KG), Offene Handelsgesellschaft (OHG) und vergleichbare Personengesellschaften
- Kapitalgesellschaften aus EWR-Ländern (S.A., S.p.A., BV, SAS, Ltd., etc.)
- Kapitalgesellschaften aus Drittstaaten (bei erfüllten Zusatzanforderungen gemäß DOK-18)
- Staatliche und öffentlich-rechtliche Körperschaften

Natürliche Personen:

- Einzelkaufleute (Unternehmer im Sinne des HGB)
- Freiberufler, die im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit handeln

(2) **Nicht zugelassen** sind:

- Natürliche Personen als Verbraucher (§ 13 BGB) — kein B2C-Handel
- Personen unter 18 Jahren
- Personen, die nicht oder beschränkt geschäftsfähig sind
- Personen und Unternehmen, die auf EU-, UN- oder OFAC-Sanktionslisten aufgeführt sind
- Personen aus Hochrisiko-Drittländern gemäß Delegierter Verordnung (EU) 2024/[AKTUELL] (FATF-Hochrisiko-Liste)
- Personen, denen die EUCX aufgrund früherer schwerwiegender Regelverstöße die Mitgliedschaft dauerhaft entzogen hat

§ 4 – Handelsrollen

(1) Jedes Mitglied wählt bei der Registrierung eine oder mehrere Handelsrollen:

Verkäufer: Darf Lose auf der EUCX anbieten und Käufer im Auktionsverfahren suchen. Muss zusätzlich nachweisen, dass die angebotenen Waren rechtmäßig veräußert werden dürfen.

Käufer: Darf auf Lose bieten und Waren erwerben. Für Käufer von CBAM-pflichtigen Waren aus Drittstaaten ist der Nachweis der EORI-Registrierung und des CBAM-Anmelderstatus erforderlich.

Käufer und Verkäufer: Kombination beider Rollen möglich. Gilt als separates Risikoprofil.

ABSCHNITT 3 – ONBOARDING-VERFAHREN

§ 5 – Onboarding-Ablauf (Gesamtübersicht)

Das EUCX-Onboarding-Verfahren umfasst 7 Stufen:

§ 6 – Stufe 1: Online-Registrierung

- (1) Der Antragsteller ruft eucx.eu/registrierung auf und erstellt einen Account mit folgenden Mindestdaten:
 - Vollständiger Unternehmensname (exakt wie im Handelsregister)
 - Unternehmens-E-Mail-Adresse (keine Freemail-Adressen)
 - Sicheres Passwort (min. 12 Zeichen, Groß-/Kleinschreibung, Ziffern, Sonderzeichen)
 - Handelsrolle (Käufer / Verkäufer / Beides)
- (2) Nach der Registrierung erhält der Antragsteller eine E-Mail zur Bestätigung der E-Mail-Adresse. Ohne Bestätigung kann das Onboarding nicht fortgesetzt werden.
- (3) Das System generiert eine eindeutige Antragsnummer (EUCX-REG-[NUMMER]), die als Referenz für alle weiteren Kommunikationen verwendet wird.

§ 7 – Stufe 2: Stammdateneingabe

- (1) Im zweiten Schritt gibt der Antragsteller alle Stammdaten im Online-Formular ein:

Pflichtstammdaten (alle Marktteilnehmer):

Feld	Anforderung
Unternehmensname	Vollständig, wie im Handelsregister
Rechtsform	Aus Dropdown-Liste wählen
Handelsregisternummer	Inkl. Registergericht
Registrierungsland	ISO 3166-1 Alpha-2
Gründungsdatum	TT.MM.JJJJ
Sitz (vollständige Adresse)	Straße, PLZ, Stadt, Land
Hauptgeschäftstätigkeit	Freitext, max. 200 Zeichen
Umsatzsteuer-ID (EU)	Format: DE123456789 / FR12345678901 etc.

Feld	Anforderung
EORI-Nummer	Falls vorhanden; Pflicht für CBAM-Käufer
CBAM-Kontonummer	Pflicht für Käufer CBAM-pflichtiger Waren
Name des gesetzlichen Vertreters	Vor- und Nachname
Geburtsdatum des Vertreters	TT.MM.JJJJ
Bankverbindung	IBAN + BIC (für Transaktionen)
Telefon	Mit Ländervorwahl
Kontakt-E-Mail	

Zusätzliche Pflichtdaten (Verkäufer):

Feld	Anforderung
Hauptgehandelte Waren	Auswahl aus DOK-03 Warenliste
Herstellungsländer der angebotenen Waren	
Jahresdurchschnittliches Handelsvolumen (geschätzt)	
Gewerbeschein-/Handelslizenz-Referenz	

§ 8 – Stufe 3: Dokumenteneinreichung

(1) Folgende Dokumente sind durch Upload (PDF, JPG, PNG – max. 10 MB pro Datei) einzureichen:

Alle Antragsteller:

Dokument	Anforderungen
Handelsregistrauszug	Nicht älter als 3 Monate; amtliche Kopie oder beglaubigte Abschrift
Satzung / Gesellschaftsvertrag	Aktuelle Fassung
Ausweisdokument des gesetzlichen Vertreters	Kopie beider Seiten; Personalausweis oder Reisepass
Nachweis der Vertretungsberechtigung	Handelsregistrauszug zeigt Geschäftsführer, oder gesonderte notarielle Vollmacht
Nachweis über Steuernummer/USt-ID	Steuerbescheinigung, USt-ID-Nachweis
Bankbestätigung	Originalbrief der Hausbank oder offizielle Kontobestätigung (nicht älter als 3 Monate)

Zusätzlich für Verkäufer:

Dokument	Anforderungen
Gewerbeanmeldung / Handelslizenz	Kopie der behördlichen Genehmigung
Nachweis Eigentumsrecht / Vertriebsberechtigung	Eigentumsnachweis, Kommissionsvertrag oder Vertriebslizenz für die angebotenen Waren

Zusätzlich für Nicht-EU-Unternehmen:

Dokument	Anforderungen
Certificate of Incorporation	Englisch oder mit beglaubigter Übersetzung
Apostille	Für Staaten der Haager Apostillenkönvention
Legalisation	Für sonstige Drittstaaten
Drittstaaten-Bankbestätigung	Auf Englisch oder mit beglaubigter Übersetzung

Für Käufer von CBAM-pflichtigen Waren (Drittstaatsimporteure):

Dokument	Anforderungen
EORI-Zertifikat	Aus nationalem Zollportal
CBAM-Registrierungsnachweis	Aus EU-CBAM-Portal (transitc.cbam.trade.ec.europa.eu)

ABSCHNITT 4 – KYC-IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN

§ 9 – Identifizierung des Unternehmens

(1) Für jede juristische Person sind folgende Daten zu erheben und anhand der in § 8 genannten Dokumente zu verifizieren:

- Name der juristischen Person (vollständig)
- Sitz und Geschäftsadresse
- Rechtsform
- Register, Registernummer und Registergericht
- Namen der gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand, etc.)
- Hauptgeschäftstätigkeit

(2) Die Verifizierung erfolgt durch:

- a) Abgleich der eingegebenen Daten mit dem eingereichten Handelsregistrauszug
- b) Abgleich mit öffentlichen Handelsregistern (z.B. bundesanzeiger.de, Registers of Companies der EU-Mitgliedstaaten, OpenCorporates-Datenbank)
- c) Bei Zweifeln: direkte Anfrage an das zuständige Registergericht oder die Handelsregisterbehörde

§ 10 – Identifizierung des gesetzlichen Vertreters

(1) Für den gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand, Bevollmächtigter) sind zu verifizieren:

- Vollständiger Name (wie im Ausweisdokument)

- Geburtsdatum
- Nationalität
- Art und Nummer des Lichtbildausweises
- Ausstellender Staat

(2) Die Verifizierung des Ausweisdokuments erfolgt durch:

- a) Prüfung auf offensichtliche Fälschungsmerkmale (Softwaregestützt)
- b) Abgleich des Namens mit dem Handelsregistrauszug
- c) Biometrischer Abgleich (Video-KYC) bei erhöhtem Risiko

(3) Die EUCX setzt für die digitale Identitätsprüfung zugelassene KYC-Dienstleister ein, die die Anforderungen der eIDAS-Verordnung erfüllen.

ABSCHNITT 5 – WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE (UBO)

§ 11 – Pflicht zur UBO-Identifizierung

(1) Für alle Antragsteller, bei denen es sich um juristische Personen oder Personengesellschaften handelt, ist die EUCX verpflichtet, den/die wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner – UBO) zu identifizieren (§ 11 GwG, Art. 3 Nr. 6 4. AMLD).

(2) Als wirtschaftlich Berechtigter gilt, wer unmittelbar oder mittelbar:

- Mehr als 25 % der Kapitalanteile an der antragstellenden juristischen Person hält, ODER
- Mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert, ODER
- Auf vergleichbare Weise die Kontrolle ausübt

(3) Kann keine natürliche Person mit Anteil > 25 % identifiziert werden, gilt der/die gesetzliche/n Vertreter als wirtschaftlich Berechtigter(e) (fiktiver UBO nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG).

§ 12 – UBO-Abfrage und Dokumentation

(1) Der Antragsteller ist verpflichtet, alle wirtschaftlich Berechtigten im Online-Formular zu deklarieren, mit folgenden Angaben:

- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Staatsangehörigkeit
- Wohnort
- Beteiligungsquote / Art der Kontrolle

(2) Die EUCX prüft die UBO-Angaben anhand:

- Abgleich mit dem EU-Transparenzregister (soweit Angaben verfügbar)
 - Abgleich mit dem deutschen Transparenzregister (transparenzregister.de) für in Deutschland registrierte Unternehmen
 - Abgleich mit nationalen Transparenzregistern anderer EU-Mitgliedstaaten
- (3) Bei Abweichungen zwischen den Angaben des Antragstellers und den Registerdaten ist der Antragsteller zur Erklärung aufzufordern. Bei nicht aufgeklärten Abweichungen kann die Zulassung verweigert werden.

§ 13 – PEP-Prüfung (Politisch exponierte Personen)

- (1) Die EUCX ist verpflichtet zu prüfen, ob der Antragsteller selbst oder einer seiner wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des § 1 Abs. 12 GwG ist.
- (2) Als PEP gelten insbesondere:
- Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister
 - Parlamentsmitglieder
 - Richter oberster Gerichte
 - Leitende Führungskräfte staatlicher Unternehmen
 - Hohe Funktionäre internationaler Organisationen
 - Familienmitglieder und enge Mitarbeiter von PEPs
- (3) Bei Identifikation eines PEP oder PEP-Nahestehenden:
- Automatische Hochstufung auf Risikoklasse HOCH
 - Pflicht zur verstärkten Sorgfaltsprüfung (EDD, § 18)
 - Senior-Management-Genehmigung erforderlich
 - Kontinuierliche verstärkte Überwachung während der Mitgliedschaft

ABSCHNITT 6 – SANKTIONENSCREENING

§ 14 – Geltungsbereich und Pflicht zum Screening

- (1) Die EUCX ist verpflichtet, alle Antragsteller, ihre gesetzlichen Vertreter und wirtschaftlich Berechtigten gegen folgende Sanktionslisten zu prüfen:

Sanktionsliste	Herausgeber	Zugang
EU Consolidated Financial Sanctions List	Europäische Union (EUR-Lex)	data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons
UN Security Council Consolidated List	United Nations	un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Sanktionsliste	Herausgeber	Zugang
OFAC SDN List (Specially Designated Nationals)	US Department of the Treasury	treasury.gov/ofac
OFSI Consolidated List	UK HM Treasury	gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
Bundesausfuhramt-Liste (DE)	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)	bafa.de

(2) Das Screening wird durchgeführt:

- Bei Erstantrag (vollständiges Screening aller Antragsdaten)
- Bei jeder wesentlichen Änderung der Kontodaten
- In regelmäßigen Intervallen (mindestens monatlich für alle aktiven Konten)
- Sofort bei Aufnahme neuer Personen auf Sanktionslisten (Real-Time-Alert)

§ 15 – Verfahren bei positivem Treffer

(1) Ergibt das Sanktionenscreening einen positiven Treffer (d.h. ein Name stimmt mit einem Eintrag auf einer Sanktionsliste überein), wird automatisch:

- a) Das EUCX-Konto des betroffenen Marktteilnehmers eingefroren
- b) Alle laufenden Transaktionen des Marktteilnehmers ausgesetzt
- c) Die EUCX-Compliance-Abteilung sofort alarmiert

(2) Die EUCX-Compliance prüft den Treffer innerhalb von 24 Stunden auf:

- a) Echter Treffer (Name stimmt mit sanktionierter Person überein)
- b) Falscher Alarm (identische Namen, aber unterschiedliche Person — Abgleich anhand Geburtsdatum, Nationalität, sonstiger Merkmale)

(3) Bei bestätigtem echtem Treffer:

- Sofortige und dauerhafte Kontosperrung
- Einfrieren aller Vermögenswerte auf dem EUCX-Wallet gemäß den anwendbaren Sanktionsverordnungen
- Meldung an die zuständige Behörde (in Deutschland: Deutsche Bundesbank, BaFin)
- Keine Information des Betroffenen, dass das Konto aufgrund von Sanktionen gesperrt wurde (Tipping-Off-Verbot)

ABSCHNITT 7 – RISIKOKLASSIFIZIERUNG

§ 16 – Risikoklassen

(1) Die EUCX klassifiziert jeden Marktteilnehmer in eine von drei Risikoklassen:

NIEDRIG:

- Kriterien: EU-ansässiges Unternehmen mit transparenter Struktur, keine PEPs, kein erhöhtes Länderrisiko, plausible Handelstätigkeit, geringes Transaktionsvolumen
- Standard-KYC-Verfahren; Aktualisierung alle 3 Jahre

MITTEL:

- Kriterien: Unternehmen aus Drittstaaten ohne erhöhtes Länderprofil, komplexere Unternehmensstruktur, höheres Transaktionsvolumen, Handel mit CBAM-Waren aus Hochemissionsländern
- Erweitertes KYC-Verfahren; Aktualisierung alle 2 Jahre

HOCH:

- Kriterien: Unternehmen aus FATF-Hochrisiko-Ländern, PEP-Nahestehende, unklare Unternehmensstrukturen, große Transaktionsvolumina, vorangegangene Compliance-Auffälligkeiten
- Verstärkte Sorgfaltsprüfung (EDD); Aktualisierung jährlich; Senior-Management-Genehmigung

(2) Die Risikoklasse kann jederzeit erhöht oder gesenkt werden, wenn neue Informationen vorliegen.

§ 17 — Länderspezifische Risikoeinstufung

(1) Folgende Länder-Kategorien werden bei der Risikoklassifizierung berücksichtigt:

Niedriges Länderrisiko:

EU-Mitgliedstaaten, EWR-Staaten (Island, Liechtenstein, Norwegen), Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Südkorea, Singapur

Erhöhtes Länderrisiko:

Länder auf der FATF-Grayliste, Länder mit eingeschränkter Rechtsstaatlichkeit gemäß EU-Bewertung

Hohes Länderrisiko (EDD obligatorisch):

Länder auf der FATF-Blacklist (aktuell: Iran, Nordkorea, Myanmar, sonstige gemäß aktueller FATF-Liste)

Länder, für die EU-Sanktionsmaßnahmen gelten (aktuelle Liste auf eur-lex.europa.eu)

ABSCHNITT 8 — VERSTÄRKTE SORGFALTSPFLICHTEN (EDD)

§ 18 — Anwendungsbereich der EDD

(1) Die EUCX wendet verstärkte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence — EDD) gemäß § 15 GwG an bei:

- Marktteilnehmern mit Risikoklasse HOCH
- PEPs und PEP-Nahestehenden
- Marktteilnehmern aus Ländern mit hohem Länderrisiko
- Komplexen Unternehmensstrukturen (Treuhandsstrukturen, Briefkastenfirmen)
- Ungewöhnlich hohen Transaktionsvolumina

(2) EDD umfasst zusätzlich zum Standard-KYC:

- Umfassende Hintergrundprüfung des Unternehmens (Adverse Media Screening)
- Prüfung aller UBOs bis zur letzten natürlichen Person (keine 25%-Schwelle)
- Einholung von Informationen über die Herkunft der Mittel
- Genehmigung durch die EUCX-Geschäftsleitung
- Regelmäßige (mindestens halbjährliche) Aktualisierung der EDD-Prüfung

§ 19 – Adverse Media Screening

(1) Im Rahmen der EDD führt die EUCX ein Adverse Media Screening durch, d.h. eine systematische Suche in öffentlich zugänglichen Quellen (Nachrichtenarchive, Gerichtsurteile, Regulierungsbehörden-Datenbanken) nach negativen Informationen über den Antragsteller.

(2) Geprüft wird insbesondere auf:

- Laufende Strafverfahren oder Verurteilungen wegen Betrug, Geldwäsche, Steuerhinterziehung
- Regulatorische Sanktionen durch Finanzaufsichtsbehörden
- Insolvenzverfahren oder Restrukturierungen
- Negative Medienberichte im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten

ABSCHNITT 9 – VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN (SDD)

§ 20 – Anwendungsbereich der SDD

(1) Die EUCX kann vereinfachte Sorgfaltspflichten (Simplified Due Diligence – SDD) gemäß § 14 GwG anwenden bei:

- Behörden und öffentlichen Einrichtungen der EU
- Börsennotierten Unternehmen aus EU/EWR-Mitgliedstaaten (transparente Aktionärsstruktur)
- Finanzinstituten aus EU/EWR-Mitgliedstaaten mit eigenen AML-Verpflichtungen

(2) SDD erlaubt:

- Verzicht auf Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (sofern Börsennotierung nachgewiesen)
- Reduktion der Dokumenteneinreichungspflichten
- Längere Aktualisierungsintervalle (alle 5 Jahre)

- (3) SDD ist nicht anwendbar, wenn konkrete Anzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen.

ABSCHNITT 10 – LAUFENDE ÜBERWACHUNG UND KYC-AKTUALISIERUNG

§ 21 – Kontinuierliche Transaktionsüberwachung

- (1) Die EUCX überwacht laufend alle Transaktionen aktiver Mitglieder auf Auffälligkeiten:

Auffälligkeitsmerkmal	Schwellenwert	Reaktion
Plötzlicher Anstieg des Transaktionsvolumens	> 300 % Vormonatsvolumen	Alert + Prüfung
Transaktionen in ungewöhnlichen Warengruppen	Erstmalig in neuer Gruppe	Benachrichtigung
Gegenparteien aus Hochrisikoländern	Immer	Dokumentation
Runde Beträge ohne wirtschaftliche Erklärung	Mehrfach	Alert
Viele kleine Transaktionen kurz hintereinander	> 5 in 24 Stunden	Alert

- (2) Auffälligkeiten werden durch das EUCX-Monitoring-System erfasst und der Compliance-Abteilung zur Prüfung vorgelegt.

§ 22 – Periodische KYC-Aktualisierung

- (1) Die EUCX führt in Abhängigkeit von der Risikoklasse regelmäßige KYC-Aktualisierungen durch:

Risikoklasse	Aktualisierungsintervall
NIEDRIG	Alle 3 Jahre
MITTEL	Alle 2 Jahre
HOCH	Jährlich
SDD-Regime	Alle 5 Jahre

- (2) Bei Fälligkeit der Aktualisierung fordert die EUCX den Marktteilnehmer per E-Mail auf, aktuelle Dokumente hochzuladen und die Stammdaten zu bestätigen.

- (3) Reagiert ein Marktteilnehmer nicht innerhalb von 30 Tagen auf eine Aktualisierungsaufforderung, wird der Handel auf dem Konto vorübergehend ausgesetzt. Nach weiteren 30 Tagen ohne Reaktion kann die Mitgliedschaft gekündigt werden.

§ 23 – Änderungsmeldepflichten

- (1) Marktteilnehmer sind verpflichtet, folgende Änderungen der EUCX innerhalb von 5 Werktagen zu melden:
- Änderung der Geschäftsführung / gesetzlichen Vertreter
 - Änderung der Gesellschafterstruktur oder wirtschaftlich Berechtigten
 - Übernahme des Unternehmens durch Dritte
 - Eröffnung von Insolvenzverfahren
 - Wesentliche Änderungen der Geschäftstätigkeit
 - Verlust von Lizenzen oder behördlichen Genehmigungen

ABSCHNITT 11 – MITGLIEDSCHAFTSSUSPENDIERUNG UND -BEENDIGUNG

§ 24 – Gründe für die vorübergehende Suspendierung

- (1) Die EUCX kann die Mitgliedschaft eines Marktteilnehmers vorübergehend aussetzen (suspendieren), wenn:
- a) Dokumente für die KYC-Aktualisierung nicht fristgerecht eingereicht wurden
 - b) Ein positiver Treffer im Sanktionenscreening vorliegt, der noch untersucht wird
 - c) Verdacht auf Marktmissbrauch besteht
 - d) Laufende Untersuchungen durch Regulierungsbehörden
 - e) Ausstehende Zahlungen aus Handelsverträgen > 14 Tage
 - f) Technische Sicherheitsprobleme mit dem Konto des Mitglieds
- (2) Bei Suspendierung wird der Marktteilnehmer per E-Mail informiert (soweit rechtlich zulässig). Laufende Transaktionen werden nach Möglichkeit geordnet abgewickelt.

§ 25 – Gründe für den dauerhaften Ausschluss

- (1) Die EUCX kann einem Marktteilnehmer die Mitgliedschaft dauerhaft entziehen bei:
- Nachgewiesener Marktmanipulation (MAR-Verstoß)
 - Bestätigter Aufnahme auf einer Sanktionsliste
 - Nachgewiesener Verwendung gefälschter Dokumente
 - Dauerhafter Nichterfüllung vertraglicher Pflichten (mehr als 3 Vertragsbrüche)

- Geldwäscheverdacht, der behördlich bestätigt wurde
 - Verurteilung des Unternehmens oder seiner Vertreter wegen Wirtschaftskriminalität
- (2) Der dauerhaft ausgeschlossene Marktteilnehmer wird schriftlich informiert. Die Entscheidung ist durch die Geschäftsleitung der EUCX zu genehmigen.
- (3) Offene Wallet-Guthaben eines ausgeschlossenen Marktteilnehmers werden nach Abschluss laufender Transaktionen zurückerstattet, sofern dies nicht durch Sanktionsrecht oder behördliche Anordnung untersagt ist.

§ 26 – Freiwillige Mitgliedschaftskündigung

- (1) Jedes Mitglied kann die Mitgliedschaft mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündigen. Die Kündigung muss schriftlich an mitgliedschaft@eucx.eu gerichtet werden.
- (2) Laufende Kaufverträge und Auktionen bleiben bis zur vollständigen Abwicklung bestehen, unabhängig von der Kündigung.
- (3) Das Wallet-Guthaben wird nach Begleichung aller offenen Forderungen der EUCX innerhalb von 10 Werktagen nach Mitgliedschaftsende zurückerstattet.
-

ABSCHNITT 12 – DATENSCHUTZ IM KYC-PROZESS

§ 27 – Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

- (1) Die im Rahmen des KYC-Verfahrens erhobenen Daten werden verarbeitet auf Basis von:
- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung — GwG, MAR, MiFID II)
 - Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung — Mitgliedschaftsvereinbarung)
 - Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse der EUCX an Compliance)

§ 28 – Aufbewahrungsfristen für KYC-Daten

- (1) KYC-Unterlagen werden gemäß § 8 Abs. 4 GwG mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufbewahrt. Im Falle laufender Ermittlungen verlängert sich die Aufbewahrungsfrist bis zum Abschluss des Verfahrens.
- (2) Transaktionsdaten werden ebenfalls 5 Jahre aufbewahrt (§ 8 Abs. 1 GwG).
- (3) Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden alle KYC-Daten und -dokumente unwiderruflich gelöscht.

§ 29 – Auskunftsrecht und Einschränkungen

- (1) Betroffene haben das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO). Das Auskunftsrecht ist jedoch eingeschränkt, wenn die Auskunft eine laufende GwG-Meldung oder Sanktionsuntersuchung gefährden würde (§ 30 GwG – Tipping-Off-Verbot).
-
-

ABSCHNITT 13 – BESCHWERDERECHT

§ 30 – Widerspruch gegen Zulassungsabwicklung

- (1) Ein abgelehnter Antragsteller kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ablehnungsmitteilung schriftlich Widerspruch einlegen (widerspruch@eucx.eu). Die EUCX prüft den Widerspruch durch eine unabhängige interne Instanz und entscheidet innerhalb von 15 Werktagen.
 - (2) Die EUCX ist nicht verpflichtet, den genauen Grund einer Ablehnung offenzulegen, wenn dies GwG-Meldepflichten (Tipping-Off) entgegenstehen würde.
 - (3) Bei Ablehnung des Widerspruchs kann der Antragsteller die zuständige Aufsichtsbehörde (BaFin) über die Entscheidung informieren.
-
-

ABSCHNITT 14 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 31 – Verpflichtung zur Zusammenarbeit

- (1) Alle Marktteilnehmer sind verpflichtet, bei KYC-Prüfungen und laufenden Überwachungsmaßnahmen der EUCX aktiv mitzuwirken und alle angeforderten Informationen und Dokumente fristgerecht bereitzustellen.
- (2) Behindert ein Marktteilnehmer aktiv eine KYC-Prüfung oder stellt wissentlich falsche Informationen bereit, wird dies als schwerwiegender Regelverstoß gewertet und kann zum dauerhaften Ausschluss führen.

§ 32 – Inkrafttreten

- (1) Dieses Dokument (Version 1.0) tritt am 01.01.2026 in Kraft.
-
-

ANHANG A – DOKUMENTEN-CHECKLISTE ONBOARDING

Für EU-Unternehmen:

- ☐ Handelsregistrauszug (max. 3 Monate alt)
- ☐ Gesellschaftsvertrag / Satzung (aktuell)
- ☐ Ausweisdokument Geschäftsführer
- ☐ USt-ID-Nachweis
- ☐ Bankbestätigung

Für Drittstaaten-Unternehmen (zusätzlich):

- ☐ Certificate of Incorporation
- ☐ Apostille oder Legalisation
- ☐ Bankbestätigung auf Englisch

Für CBAM-Käufer (zusätzlich):

- ☐ EORI-Zertifikat
- ☐ CBAM-Registrierungsnachweis

Für Verkäufer (zusätzlich):

- ☐ Gewerbeschein / Handelslizenz
- ☐ Nachweis der Verfügungsberechtigung über Waren

ANHANG B – RISIKOINDIKATORENLISTE (INTERN)

Faktoren, die eine Hochstufung der Risikoklasse auslösen können:

1. Sitz in einem FATF-Hochrisiko-Land
2. Komplexe Holdingstruktur mit mehr als 3 Beteiligungsebenen
3. Treuhandstruktur (Nominaldirektor / Nominee Director)
4. Briefkastenfirma ohne erkennbare operative Tätigkeit
5. Unklare Herkunft der Mittel auf dem EUCX-Wallet
6. PEP-Status des Geschäftsführers oder UBO
7. Branche mit erhöhtem Geldwäscherisiko (Schrotthandel, Rohstoffhandel aus Hochrisikostaaten)
8. Mehrere Änderungen der Gesellschafterstruktur in kurzer Zeit
9. Vorangegangene Ablehnungen durch andere Finanzdienstleister
10. Enger persönlicher Kontakt zu sanktionierten Personen

Dieses Dokument ist ein normativer Bestandteil des EUCX-Regelwerks.

EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform

Dokument-ID: EUCX-DOK-13 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026

ANHANG A-01

KYC-Fragebogen — Juristische Person (EU/EWR)

Know-Your-Customer-Fragebogen für EUCX-Mitgliedschaftsantrag (DOK-13 § 5)

Firma (vollständiger Handelsname)

Gründungsdatum

Handelsregisternummer

LEI-Code (GLEIF)

Hauptsitz (Straße, PLZ, Stadt, Land)

Anzahl Mitarbeiter (ca.)

Rechtsform

Gründungsland

Registerbehörde

Steuer-ID / USt.-ID

Ggf. abweichende Postanschrift

Jahresumsatz (ca., EUR)

Geschäftstätigkeit: Beschreiben Sie kurz den Hauptzweck des Unternehmens und die für EUCX relevante Handelstätigkeit (Kauf/Verkauf welcher Waren, seit wann, in welchen Märkten):

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO) — alle Personen mit > 25% Anteil:

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Staatsangeh.	Anteil (%)	PEP (J/N)	Sanktionsliste (J/N)

Selbstauskünfte (bitte ankreuzen):

Wir sind nicht auf einer EU-, UN-, OFAC- oder UK-Sanktionsliste gelistet.

Wir haben keine PEP-Eigentümer oder wurden nach DOK-13 § 14 geprüft.

Wir verfügen über eine eigene AML/KYC-Policy gemäß GwG.

Wir erklären, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Ort, Datum / Geschäftsführer / Vorstand (Stempel,
Unterschrift)

ANHANG A-02

KYC-Fragebogen — Natürliche Person (Privatmitglied)

Für natürliche Personen, die als EUCX-Mitglieder handeln möchten

Vorname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Ausweis-Typ

Nachname

Geburtsort

Steuerlicher Wohnsitz (Land)

Ausweis-Nummer / Ausstelldatum / Ablaufdatum

Wohnanschrift (Straße, PLZ, Stadt, Land)

Berufsbezeichnung / Arbeitgeber

Zweck der Handelstätigkeit an der EUCX

Geplantes Jahreshandelsvolumen (EUR, ca.)

Mittelherkunft (Eigenkapital / Unternehmensgewinn / Erbschaft / Sonstiges)

Ich bin keine politisch exponierte Person (PEP). Ich bin PEP / PEP-Nahestehende (Details unter Rubrik Sonstiges).

Ort, Datum / Antragsteller (Unterschrift)
